

查封、扣押、冻结财产的规定》第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定，判决如下：

确认翁某某对案涉房产享有50%的共有份额。

施某某不服一审判决，提起上诉。

二审审理期间，施某某申请撤回上诉。福建省厦门市中级人民法院认为，施某某在本案审理期间提出撤回上诉的请求，不违反法律规定，予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十条规定，裁定如下：

准许施某某撤回上诉。 一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。

【法官后语】

债权人代位析产，指的是债权人与共有人之一存在债权债务纠纷，穷尽执行措施后债权无法得到清偿，债务人怠于与其他共有人进行析产以偿还债务， 债权人可提起代位析产之诉，请求分割债务人在共有物上的权利份额。

一、代位析产权的概念及法律依据

代位权诉讼由间接诉权而来，当需要快速实现债权时，代位析产权的行使 手续简单，能够较为方便地保全债务人的财产，故可作为强制执行程序的补充。

债权人代位析产权的法律依据有：（1）《中华人民共和国民法典》第三百零三条：“共有人约定不得分割共有的不动产

或者动产，以维持共有关系的，应当按照约定，但是共有人有重大理由需要分割的，可以请求分割；没有约定或者约定不明确的，按份共有人可以随时请求分割，共同共有人在共有的基础丧失或者有重大理由需要分割时可以请求分割。因分割造成其他共有人损害的，

应当给予赔偿。”(2)《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十二条第三款:“共有人提起析产诉讼或者申请执行人代位提起析产诉讼的,人民法院应当准许。诉讼期间中止对该财产的执行。”

上述法律及司法解释,为共有人及申请执行人提起析产诉讼或代位析产诉讼提供了法律上的支撑和依据,为其民事权利的保障和行使提供了立法指引。

二、债权人代位析产权的行使条件

债权人行使代位析产权的法定条件,应当包含以下四个方面:第一,债权人享有的债权已经生效裁判文书予以确认,并且已经进入强制执行程序。债权人代位析产诉讼实际上是依附于强制执行程序而衍生来的,换言之,债权人享有的债权必须是经过强制执行程序的债权。第二,债务人与他人共有的财产已被执行法院采取查封、扣押、冻结等强制措施,并已通知其共有人。《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十二条第一款明确了逻辑顺序,即“查封、扣押、冻结”在先,“通知共有人”在后。第三,除共有财产之外,债务人名下无其他可供执行的独立财产。除被执行人(债务人)共有财产之外,人民法院穷尽执行措施,未发现被执行人有其他可供执行的财产,最终作出终结本次执行程序的执行裁定书,债权人方可提起代位析产诉讼。第四,债务人和共有财产的其他权利人急于进行析产。在债务人和其他共有人对共有财产的分割不能形成共识或者急于分割共有财产,或者债权人反对债务人与共有人之间的财产分割协议,或者债权人虽然同意债务人与共有人之间的财产分割协议,但是经法院审查认为,此分割协议可能损害其他案外人合法权益或损害公共利益的,债权人均可通过提起代位析产诉讼来分割共有财产以实现债权。

本案中,原告即债权人薛某某享有的债权已经生效裁判文书确认,并已经进入强制执行程序。债务人翁某某与其配偶施某某共有的房产已被查封,该事实已通知施某某。人民法院在执行案件中目前查得其名下无其他财产且其与施某某未就该房产进行过分割。综上,薛某某有权提起本案诉讼。

三、代位析产是否考虑债务人夫妻过错

《中华人民共和国民法典》规定的共有关系包括按份共有和共同共有,债

权人代位析产纠纷中共有关系常见类型有夫妻共有、同居财产共有、数人共同继承遗产共有和家庭共有。其中夫妻共有是司法实务中最常见的类型，根据《中华人民共和国民法典》规定，婚姻关系存续期间，夫妻一方对共同财产有隐藏、挥霍等行为或者伪造共同债务等损害夫妻共同财产利益的行为，或者负有法定扶养义务的一方患有重大疾病需要医治，另一方不同意支付相关医疗费用的，夫妻一方可以向人民法院请求分割共同财产。

债权人代位析产诉讼中，在分割债务人及其配偶所有的共有财产时应当注意，首先，债权人代位析产案件非离婚案件，债务人及其配偶仍处于夫妻关系存续期间，不应适用处理离婚案件时所应适用的夫妻财产分割原则即照顾子女、女方和无过错方权益的原则。其次，《中华人民共和国民法典》第一千零六十六条所规定的一方挥霍夫妻共同财产仅为对方在婚姻关系存续期间起诉分割夫妻共同财产的事由，未规定挥霍夫妻共同财产行为为过错，也未以此作为夫妻关系存续期间分割夫妻共同财产时不分或少分共同财产的理由。因此，在处理代位析产诉讼中不应考虑债务人及其配偶是否具有过错。

本案中，翁某某、施某某仍在夫妻关系存续期间，在其二人对案涉房产的份额没有约定的情况下，应当按照夫妻共同财产由其二人平等享有份额，此种析产是对夫妻财产份额的确定，不同于离婚时的夫妻财产分割，“照顾女方和无过错方权益

”原则在此情况下不适用，故法院认定案涉房屋为翁某某与施某某的夫妻共同财产，翁某某占50%的份额。

参照适用本案例时还应注意，除申请执行人外，因共有财产关系还涉及共有财产的其他权利人，其他权利人与本案诉争之纠纷无实质上的利害关系而不能参与本案的诉讼，法院在保护本案债权人利益的同时，应当注重保护共有财产其他权利人的合法权益，避免因执行不当给其他权利人造成损害。

编写人：福建省厦门市思明区人民法院 傅嘉琳

三、用益物权纠纷